



التاريخ : 2024/11/26
LYSAL/6999/2024

الموضوع/ عقد إتفاق

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2024/11/26 فيما بين كلاً من :

(1) السادة / الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية(ش.ش.و)

ويمثلها في هذا العقد السيد / راشد المنيع / بصفته المدير العام (طرف أول)

وعنوانها الفروانية شارع فهد الدولية - مجمع الخرينج التجاري ميزانين مكتب (1)

تليفون : 24774700 داخلي : 705 فاكس : 24729520

(2) السادة / جمعية العارضية التعاونية (طرف ثاني)

وقد أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد اتفقا على الآتي :

التمهيد : لما كان الطرف الأول يمتلك الحق في توزيع العديد من منتجات المواد الغذائية ولرغبة الطرف الأول في عرض وبيع هذه المنتجات لدى مواقع الطرف الثاني وانطلاقاً من مبدأ التعاون الوثيق فيما بين الطرفين لتقديم أفضل خدمة لرواد ومستهلكي الطرف الثاني فقد إتفق الطرفان علي إبرام هذا العقد لتدعيم الأنشطة التسويقية لجميع أصناف ومنتجات الطرف الأول علي النحو التالي:-

البند الأول: تواجد أدوات الطرف الأول لدى أسواق وأفرع الطرف الثاني كما هو موضح بجداول المساحات المرفق .

البند الثاني: مدة هذا العقد سنة ميلادية تبدأ في 2025/01/01 وتنتهي في 2025/12/31 ثم تجدد لمدة سنة قابلة للتجديد ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد كتابيا قبل شهر من تاريخ الإنهاء.

البند الثالث : القيمة التجارية لهذا العقد قيمة 8,000 د.ك (ثمانية آلاف دينار كويتي فقط لاغير) تدفع من الطرف الأول للطرف الثاني عن طريق إشعار خصم من الحساب على أربعة دفعات متساوية ولا يوجد أي خصومات أو مجاني غير المذكور أعلاه .

البند الرابع: يحق للطرف الأول تغير السعر أو الحجم أو الشد لأي من العبوات التابعة له وكذلك تغير الصنف أو نسب الخصم حسب متغيرات السوق دون الرجوع الي الطرف الثاني وعلى ان يتم اعتماد و إدراج منتجات الطرف الأول الجديدة في مواقع الطرف الثاني بالإجراءات المتبعة داخل الجمعية (1+1) مجاناً و ذلك لمرة واحدة فقط دون الإعتداد بعروض أخرى و يتم ربطها بالأسواق والفروع . وتطبق عليه جميع شروط العقد كما يحق للطرف الأول إلغاء أو وقف أي صنف من الأصناف المذكورة بالعقد اذا كان هناك قوة قاهرة أو ظروف خارجة عن ارادة الطرف الأول تحول دون توفير هذه الأصناف ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي شي من جراء ذلك.

البند الخامس: إن فسخ العقد أو الإخلال بينوده من قبل الطرف الثاني (الجمعية) يعطي الحق للطرف الأول بإسترداد المبالغ المدفوعة والمطالبة عن المدة التي ترفع بها أي من أدوات البيع الخاصة بالطرف الأول.

البند السادس: يمنع منعاً باتاً إستخدام مساحات الشركة من قبل مسئولي الأسواق والفروع لغير منتجات الشركة.





الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية ش.م.و.

United Distinctive Co. For Gen. Trad. for Foodstuffs

إحدى الشركات التابعة للشركة المتحدة للمصنوعات ش.م.ك.

A Subsidiary Of the United Beverage Company K.S.c.c

البند السابع: يقوم الطرف الثاني بتوفير العروض الخاصة والمشاركة بالمهرجانات الخاصة بالجمعية بحد ادنى 5 اصناف شهريا.

البند الثامن: يقوم الطرف الأول بمنح الطرف الثاني فترة سماح للسداد عن قيمة الفواتير المشتراة لفترة خمسة وأربعون يوماً، ويتم بعدها تقديم كشف حساب للفواتير المشتراة خلال الفترة المذكورة أعلاه على أن يتم الدفع خلال أسبوعين من تاريخ تسليم كشف الحساب.

البند التاسع: في حالة تأخر الطرف الثاني (الجمعية) عن سداد المبالغ المستحقة للطرف الأول بعد تسليم كشف الحساب طبقاً للبند السابق يحق للشركة إعادة النظر بمبالغ الدعم المذكورة بالبند الثالث ووقف التوريد للجمعية بعد توجيه إخطار كتابي للجمعية لتلافي الملاحظات المذكورة.

البند العاشر: لا يجوز للطرف الثاني إجراء خصومات من الحساب أو تسجيل إشعارات بضاعة مرتجعة أو أي إشعارات أخرى دون موافقة الطرف الأول ولا تكون نافذة في حق الطرف الأول إلا بموجب إخطار بالبريد على العنوان الموضح بجوار إسم الطرف الأول.

البند الحادي عشر: لا يحق للجمعية تغيير سعر بيع المنتج إلا بموافقة الشركة كتابياً.

البند الثاني عشر: إتفق الطرفان على أن بنود هذا العقد سرية لا يجب أن يطلع عليها طرف ثالث.

البند الثالث عشر: لا يجوز تعديل العقد إلا بإتفاق الطرفين على أن يقوم الطرفان بالتوقيع بجوار التعديل ولا يعتد بأي إجراء يخالف ذلك.

البند الرابع عشر: لا يعتد بهذا العقد ولا يكون نافذاً بينوده إلا بعد توقيع كلا الطرفين عليه.

البند الخامس عشر: هذا العقد يلقي أي عقد سابق وتختص محاكم الكويت علي اختلاف درجاتها بالفصل في أي نزاع ينشأ بسبب تنفيذ هذا العقد.

الطرف الثاني
جمعية العارضية التعاونية



الطرف الأول

الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية (ش.م.و.)



الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية
United Distinctive Co. For Gen. Trad. for Foodstuffs



Farwaniya , Ali Fahad Al-Dwailah St. , Al Khurainej Commercial Complex , Mezzanine-office:1

Tel : 24774704 , 24774783 Fax: 24729520

Email: Sales.lays@unibevkw.com

الفروانية - شارع علي فهد الدولية - مجمع الخرينج التجاري ميزانين مكتب (1)

هاتف : 24774704 , 24774783 فاكس : 24729520



الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية ش.م.و.

United Distinctive Co. For Gen. Trad. for Foodstuffs

إحدى الشركات التابعة للشركة المتحدة للمطبات ش.م.ك.م

A Subsidiary Of the United Beverage Company K.s.c.c

جدول المساحات المخصصة للعرض

المكان	البيانات	القيمة التجارية
السوق المركزي (1)	- عدد (8) متر طولي برف الشيبسي الرئيسي من أعلى الرف الى أسفله بما لا يقل عن 35% من إجمالي مساحة فئة الشيبسي - عدد (4) استاند 50 سم طولي لعرض منتجات الشركة . - عدد (2) طبليّة 1x1 متر لعرض منتجات الشركة. - عدد (2) شبك ليتم تركيبها على الجندولات لعرض منتجات الشركة.	8,000 د.ك
السوق المركزي (2)	- عدد (4) متر طولي برف الشيبسي الرئيسي من أعلى الرف الى أسفله بما لا يقل عن 35% من إجمالي مساحة فئة الشيبسي - عدد (4) استاند 50 سم طولي لعرض منتجات الشركة. - عدد (1) طبليّة 1x1 متر لعرض منتجات الشركة. - عدد (2) شبك ليتم تركيبها على الجندولات لعرض منتجات الشركة.	
جميع الفروع والأسواق الأخرى	- عدد (2) متر طولي برف الشيبسي من أول الرف الى أسفله بكل فرع. - عدد (2) استاند 50 سم طولي لعرض منتجات الشركة. - عدد (2) شبك ليتم تركيبها على الجندولات لعرض منتجات الشركة.	

الطرف الثاني
جمعية العارضية التعاونية



الطرف الأول

الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية (ش.م.و.)



الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية
United Distinctive Co. For Gen. Trad. for Foodstuffs



Farwaniya , Ali Fahad Al-Dwailah St. , Al Khurainej Commercial Complex , Mezzanine- office :1

الفروانية - شارع علي فهد الدولية - مجمع الخرينج التجاري ميزانين مكتب (1)

Tel : 24774704 , 24774783 Fax: 24729520

هاتف : 24774704 , 24774783 فاكس : 24729520

Email : Sales.laysa@unibevkw.com